

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1827 -
1828/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายเกษมหรือเป๋ม ปุษยตานนท์หรือ
บุษยตานนท์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

นายจรัส ดอกลำเจียก จำเลยที่ 4 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 4 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกัน

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 4 ทั้งสองสำนวนมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 269, 265 ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 265 ซึ่ง
เป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 3 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 236)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 4 ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 300,000 บาท (อันดับ
9,218 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงสมควรจะได้พิจารณาฎีกา
ของจำเลยที่ 4 ประกอบเสียก่อน แต่จำเลยที่ 4 ยังมีได้ยื่นฎีกา จึงไม่อนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราวในชั้นนี้ ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงสมควรจะได้พิจารณาฎีกา
ของจำเลยที่ 4 ประกอบเสียก่อน แต่จำเลยที่ 4 ยังมีได้ยื่นฎีกา จึงไม่อนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราวในชั้นนี้ ยกคำร้อง

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เคียง บุญเพิ่ม)

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ